

ASSEMBLEE NATIONALE

PREMIERE LEGISLATURE

SECRETARIAT GENERAL

Direction des Services Législatifs

Division des Séances et Huissiers

Section des Séances

Année 2025

Séance plénière du 28 / 03 / 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

LOI N° _____

RELATIVE AU RENSEIGNEMENT

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : La présente loi a pour objet de fixer les règles et principes régissant le renseignement afin de garantir la sécurité nationale.

Elle s'applique au renseignement intérieur et au renseignement extérieur, relatifs à la sûreté et à la sécurité de l'Etat quelle que soit la nature du renseignement.

Article 2 : La politique de renseignement est un instrument de la souveraineté nationale. Elle relève exclusivement de la compétence du Président du Conseil.

Elle concourt à la stratégie de sécurité et de défense nationales ainsi qu'à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

Article 3 : Le renseignement a pour objet de donner au Président du Conseil, par l'action des services placés sous son autorité, les moyens de disposer d'une autonomie de décision et d'action, de connaître et d'anticiper les risques et les menaces pesant sur ses enjeux vitaux de sécurité et de souveraineté nationales.

Article 4 : Le respect de la vie privée, notamment l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et la protection des données personnelles est un droit fondamental garanti par la Constitution togolaise.

Il ne peut y être porté atteinte par l'autorité publique que pour les seuls cas de nécessité de sécurité nationale définis et encadrés par la loi qui en fixe les limites et dans le respect du principe de proportionnalité.

Article 5 : Les techniques de recueil des renseignements de nature à porter atteinte aux données personnelles ne peuvent être mises en œuvre que pour des motifs de sécurité nationale et sous les contrôles prévus par la loi.

Article 6 : Les priorités du renseignement sont la prévention et la lutte contre les atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, l'ingérence étrangère, le terrorisme, l'anticipation des processus de radicalisation et d'émergence de mouvements radicaux, la prévention des crises et des risques de rupture majeure de nature à porter atteinte à la forme républicaine de l'Etat ou à la stabilité de ses institutions, la détection et l'élimination des menaces numériques, notamment étrangères et des opérations de désinformation en ligne qui ont pour objet ou pour effet de faire peser une menace majeure sur la sécurité nationale, de nuire aux intérêts vitaux de la Nation et d'attenter à sa souveraineté .

TITRE II : DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

CHAPITRE I^{ER} : DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT

Article 7 : La communauté du renseignement regroupe tous les services et entités de l'Etat ayant dans leurs missions ou leurs attributions des activités de renseignement encadrées par la loi.

Section 1^{ère} : De la délégation au renseignement

Article 8 : Il est institué et placé sous l'autorité directe du Président du Conseil une délégation au renseignement.

La délégation au renseignement est dirigée par un délégué au renseignement nommé par décret du Président du Conseil.

Article 9 : Le délégué au renseignement exerce, par délégation du Président du Conseil et sous son contrôle, la tutelle sur les services de renseignement placés sous l'autorité de ce dernier.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- transmettre les instructions du Président du Conseil aux services de renseignement et aux organismes recourant ou concourant à des activités de renseignement, s'assurer de leur mise en œuvre et en rendre compte au Président du Conseil ;
- s'assurer de la bonne coopération entre les services spécialisés de renseignement pour favoriser le partage de l'information au sein de la communauté togolaise du renseignement ;
- veiller à l'effectivité des mesures prises pour l'accomplissement de leur mission de protection de la sécurité nationale, de protection des intérêts fondamentaux de la Nation et de lutte contre le terrorisme ;

- veiller au bon fonctionnement du Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement créé à l'article 101 de la présente loi, en vue de renforcer la capacité opérationnelle et la rentabilité des technologies de renseignement ;
- veiller au bon fonctionnement du service de recueil, d'analyse et d'enquêtes des requêtes de sécurité et de l'unité de vigilance et d'action contre les ingérences étrangères numériques et les opérations de désinformation en ligne créés par la présente loi, dans le cadre des décisions prises par le Président du Conseil pour la prévention et la lutte contre les menaces transversales ;
- s'assurer que les organismes et services chargés de conduire les actions de lutte contre les menaces bénéficient des concours nécessaires des services spécialisés de renseignement sollicités à cette fin et requérir directement, au besoin, ces services pour coopérer avec ces organismes ;
- rendre compte au Président du Conseil des dysfonctionnements et difficultés rencontrés pour l'exécution des missions des services et organismes de renseignement.

Article 10 : Le délégué au renseignement conseille le Président du Conseil dans le domaine du renseignement, de la lutte contre le terrorisme et sur les menaces pesant sur la souveraineté nationale, les ingérences étrangères de toute nature, notamment numériques. Pour cette mission, il bénéficie des informations recueillies par la délégation au renseignement dans le cadre de ses attributions.

Le délégué au renseignement est membre de droit du Conseil national de défense et de Sécurité. Il participe à la préparation des réunions de ce conseil et concourt à l'établissement des ordres du jour.

Article 11 : Les autres attributions du délégué au renseignement, la composition et l'organisation de la Délégation au renseignement sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Article 12 : Les services spécialisés et les organismes placés sous la tutelle déléguée du délégué au renseignement et ceux qui sont placés directement sous son autorité ou sa gestion sont déterminés par décret en Conseil des ministres.

Section 2 : Des services spécialisés de renseignement

Article 13 : Les services et organismes de renseignement ou ayant des attributions de renseignement sont classés en deux (2) catégories : le premier et le deuxième niveaux.

Sous-section 1^{ère} : Des services spécialisés de renseignement du premier niveau

Article 14 : Les services spécialisés de renseignement du premier niveau regroupent les services spécialisés de renseignement qui exercent à titre exclusif ou principal les activités de renseignement définies à l'article 6 de la présente loi.

Article 15 : Les services spécialisés de renseignement du premier niveau sont placés sous l'autorité directe et exclusive du Président du Conseil.

Article 16 : Les services et organismes de renseignement de premier niveau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions respectives, de la mise en œuvre de la stratégie nationale de renseignement définie par le Président du Conseil.

Article 17 : Les services spécialisés de renseignement du premier niveau ont pour mission principale la lutte contre le terrorisme, l'anticipation des crises et des risques de rupture majeure, la prévention des menaces qui pèsent sur les enjeux vitaux de la Nation et la stabilité de ses institutions, notamment les ingérences numériques étrangères de toute nature et la désinformation en ligne, conformément aux orientations et priorités fixées par le Président du Conseil.

Ils apportent leur concours au délégué au renseignement pour l'élaboration des choix stratégiques en matière de sécurité nationale fixés par le Président du Conseil. Ils participent également à la planification des mesures à mettre en œuvre en vue du renforcement des actions capacitaires pour l'accomplissement de leurs missions.

Article 18 : Les services spécialisés de renseignement mettent en œuvre les engagements de l'Etat dans le cadre de la coopération internationale.

Dans ce cadre, ils coordonnent, chacun en ce qui le concerne, sous le contrôle du délégué au renseignement, la relation opérationnelle et technique dans le cadre institutionnel défini. Ils saisissent le délégué au renseignement de toute difficulté apparue dans le cadre de cette coopération interservices.

Ils veillent à ce que la coopération interservices ne nuise pas à leur autonomie stratégique et qu'elle contribue au renforcement de leur capacité d'action.

Article 19 : La création, l'organisation et le fonctionnement des services spécialisés de renseignement du premier niveau sont fixés par décret en Conseil des ministres.

La liste des services spécialisés de renseignement du premier niveau est fixée par décret en Conseil des ministres.

Sous-section 2 : Des services et organismes de renseignement du deuxième niveau

Article 20 : Les services et organismes de renseignement du deuxième niveau sont des services administratifs ou des organismes de droit public ayant des missions de renseignement ou pratiquant à titre annexe ou de façon ponctuelle, sur leur initiative ou à la demande d'un service spécialisé de renseignement du premier niveau, dans le cadre de leurs attributions, des activités relevant du domaine du renseignement pour les missions énoncées à l'article 6 de la présente loi.

Article 21 : La liste des services et organismes de renseignement du deuxième niveau est fixée par décret en Conseil des ministres.

Article 22 : Les services et organismes de renseignement du deuxième niveau, pour les seules activités de renseignement auxquelles ils ont recours, sont placés, comme les services de renseignement du premier niveau, sous l'autorité directe du Président du Conseil.

Sur délégation du Président du Conseil, leur tutelle peut être exercée par le délégué au renseignement.

Article 23 : Les services et organismes de renseignement ou ayant dans leurs attributions des missions de renseignement appartenant au deuxième niveau concourent également à la lutte contre le terrorisme et les menaces contre la sécurité nationale et à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation dans le cadre des priorités stratégiques en matière de sécurité nationale définies par le Président du Conseil.

Ils sont tenus de fournir leur concours, lorsqu'ils en sont requis, au Service de recueil, d'analyse et d'enquêtes des requêtes de sécurité.

Article 24 : Les services et organismes de renseignement du deuxième niveau coordonnent leurs actions avec les services spécialisés de renseignement du premier niveau pour la mise en œuvre des plans stratégiques de sécurité nationale décidés par le Président du Conseil et des orientations et priorités dans le domaine du renseignement qu'il définit.

Ils sont tenus de fournir leur concours lorsqu'ils en sont requis à tout service de renseignement du premier niveau.

Article 25 : Les services et organismes de renseignement du deuxième niveau et leurs agents, pour les activités relevant du domaine du renseignement, sont soumis aux mêmes règles que celles des services spécialisés de renseignement du premier niveau.

Article 26 : Les services et organismes de renseignement du deuxième niveau ne peuvent pas participer à des actions de coopération internationale dans le domaine du renseignement ni partager directement des informations avec des services étrangers ou leurs représentants au Togo sans l'autorisation préalable du Président du Conseil.

Article 27 : Les activités de coopération opérationnelle ou de partage de renseignement avec des services de renseignement du premier niveau doivent être préalablement déclarées et approuvées par le délégué au renseignement.

Sous-section 3 : Des personnels des services spécialisés de renseignement du premier niveau

Article 28 : Le corps des agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau est constitué de fonctionnaires civils, militaires et paramilitaires et des personnels contractuels recrutés en raison de leur compétence pour une durée déterminée.

Article 29 : Les fonctionnaires civils, militaires et paramilitaires des services spécialisés de renseignement du premier niveau ne relèvent ni du statut général de la fonction publique, ni du statut général des personnels des Forces armées togolaises et de leurs décrets d'application portant, ni des statuts généraux, particuliers ou spéciaux des autres corps. Ils sont soumis à des dispositions réglementaires et statutaires particulières prenant en compte les spécificités de leur mission et des droits et obligations qui s'y attachent.

Ces dispositions réglementaires particulières portant statut des personnels des services spécialisés de renseignement du premier niveau sont fixées par décret en conseil **des ministres**. Elles ne s'appliquent pas aux agents contractuels dont les droits et obligations font l'objet de clauses particulières dans leur contrat de travail. Toutefois, ceux-ci sont soumis aux mêmes obligations et sujétions statutaires, en ce qui concerne l'obligation de réserve et le secret de la défense nationale.

Article 30 : Les agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau ne disposent pas du droit de grève.

Ils ne sont pas autorisés à se syndiquer ni à participer, même sans être adhérent, à une organisation syndicale ou professionnelle, à une manifestation publique, quelles qu'en soient les formes, organisées par un syndicat ou par une organisation professionnelle.

Toutefois, ils sont autorisés, sous réserve de l'approbation de leur chef de service qui doit être confirmée par le délégué au renseignement, à adhérer à une association professionnelle des agents régis par des dispositions statutaires particulières.

Les activités d'une telle association ayant exclusivement pour objet la défense de leurs intérêts catégoriels, ne peuvent porter atteinte aux exigences de sécurité du service, ni préjudicier à ses missions ou à son fonctionnement. Elles ne font l'objet d'aucune publicité.

L'organisation et le fonctionnement de ces associations sont régis par le statut des agents des services spécialisés de renseignement de premier niveau.

Article 31 : La liberté d'opinion et la liberté d'expression sont garanties aux agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau mais peuvent être limitées si elles nuisent aux impératifs du service.

Article 32 : Aucune discrimination directe ou indirecte ne peut être faite entre les agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau en raison de leur opinion politique, philosophique ou religieuse, de leur âge, de leur sexe, de leur apparence physique, de leur état de santé ou de leur appartenance ou non à un groupe ethnique ou à une race.

Article 33 : Toute discrimination faite à l'égard d'un agent des services spécialisés de renseignement du premier niveau pour l'une des raisons mentionnées à l'article précédent fait l'objet, sans préjudice des poursuites pénales, des procédures disciplinaires prévues par les dispositions statutaires ou contractuelles particulières auxquelles sont soumis ces agents.

Article 34 : Les agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.

Ils ne peuvent exercer une activité commerciale, artisanale ou privée de quelque nature que ce soit.

Il leur est également interdit de recevoir d'une personne physique ou morale une rémunération ou une gratification en espèces ou en nature pour quelque motif que ce soit.

La violation des interdictions mentionnées aux deux (2) alinéas précédents entraîne des poursuites disciplinaires et pénales, conformément aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi.

Article 35 : Les agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau ne peuvent pas, y compris à titre non lucratif, participer aux organes de gestion d'une association ou d'une fondation, à l'exception de celles prévues à l'article 30 de la présente loi.

Ils ne peuvent pas non plus donner des consultations ou faire des conférences ou prendre part à un débat public sans l'approbation expresse du directeur du service dont ils dépendent. Cette autorisation doit être confirmée par le délégué au renseignement qui vérifie si ces activités sont de nature à porter atteinte à la sécurité des services ou à compromettre l'indépendance de l'agent.

La production d'œuvres littéraires, dès lors qu'elles n'ont pas de connotation partisane et qu'elles ne compromettent pas le secret de la défense nationale, ou ne portent pas atteinte aux intérêts supérieurs du service et de l'Etat, s'exerce librement. Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un éditorial ou d'une tribune dans la presse écrite ou audiovisuelle.

Article 36 : Les agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau sont nommés aux emplois conformément à leur grade et aux règles statutaires les concernant.

Est illégale toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant ou créé dans le service de renseignement spécialisé du premier niveau d'affectation de l'agent et qui ne permettrait pas à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes.

En cas de suppression d'emploi sans création d'un nouvel emploi équivalent, l'agent d'un service spécialisé de renseignement du premier niveau est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre.

Article 37 : Tout agent d'un service spécialisé de renseignement du premier niveau quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des missions qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité du fait de ses subordonnés.

Il ne doit pas, sous peine de poursuites pénales, par des allégations manifestement fallacieuses ou par des manœuvres déloyales ayant pour objet, pour but ou pour conséquence de protéger un tiers ou de promouvoir des intérêts contraires à ceux de son service, compromettre délibérément le cours d'une enquête administrative ou judiciaire.

Article 38 : Sous réserve des dispositions prévues par le décret portant statut des personnels des services spécialisés de renseignement, les agents de ces services du premier niveau peuvent être recrutés par concours.

Article 39 : Nul ne peut être nommé à un emploi d'un service de renseignement de premier niveau s'il ne possède exclusivement la nationalité togolaise, s'il a été condamné pour crime ou délit et s'il ne s'est pas vu attribuer une habilitation spéciale de sécurité prévue par le décret sur la protection du secret de la défense nationale.

Article 40 : Les conditions de recrutement, de nomination, d'affectation ou de mutation, de mise en position de disponibilité d'office, d'avancement ainsi que le régime des rémunérations, indemnités, avantages de toute nature et autres prestations des agents des services spécialisés de renseignement de premier niveau sont définies par le décret portant statut particulier de ces agents.

Article 41 : Les fonctionnaires des services spécialisés de renseignement du premier niveau relèvent du régime des pensions civiles et militaires en vigueur.

Sous-section 4 : Des personnels des services et organismes de renseignement du deuxième niveau

Article 42 : Pour les seules activités de renseignement auxquelles ils ont recours, les dispositions statutaires des services spécialisés de renseignement du premier niveau sont applicables aux fonctionnaires civils, militaires et paramilitaires des services et organismes de renseignement du deuxième niveau.

Article 43 : Les fonctionnaires civils, militaires et paramilitaires des services de renseignement du deuxième niveau, sont également soumis pour les missions qu'ils accomplissent relevant du domaine du renseignement, aux obligations mentionnées aux articles 30, 31, 34, 35 alinéas 1^{er} et 2 de la présente loi.

Article 44 : Les fonctionnaires civils, militaires et paramilitaires des services de renseignement du deuxième niveau, pour le régime des rémunérations, indemnités, avantages de toute nature et autres prestations, avancement et pour celui de leur retraite ou pension relèvent de leur statut d'origine.

Article 45 : Pour l'exercice d'activités relevant du domaine du renseignement, les fonctionnaires et militaires des services de renseignement du deuxième niveau doivent posséder une habilitation au secret de la défense nationale.

Cette habilitation leur est accordée dans les mêmes conditions que pour les agents des services de renseignement du premier niveau mentionnées à l'article 62 de la présente loi.

Le retrait d'habilitation peut résulter d'une insuffisance professionnelle, d'une sanction administrative ou pénale, d'une mutation ou d'une cessation d'activité conformément à l'article 63 de la présente loi. Il a pour effet d'interdire au fonctionnaire ou à l'agent qui en fait l'objet de

participer à des activités de renseignement ou d'avoir connaissance d'informations protégées par le secret de la défense nationale.

Le retrait d'habilitation au secret de la défense nationale est prononcé pour les motifs énoncés à l'article 63 de la présente loi.

Toute violation de ces prescriptions fait l'objet de poursuites pénales et disciplinaires.

Article 46 : La perte d'habilitation d'un fonctionnaire ou d'un militaire d'un service de renseignement du deuxième niveau au secret de la défense nationale est notifiée par le délégué au renseignement au chef de service de l'agent concerné par cette mesure.

Le chef de service prend sans délai toute disposition pour faire appliquer la décision qui lui a été notifiée. Il veille, en effet, à ce que l'agent qui n'a plus d'habilitation de renseignement ne puisse accéder de quelque façon que ce soit à des documents ou informations couverts par le secret de la défense nationale.

Il est tenu pour responsable, y compris pénalement, de toute compromission du secret de la défense nationale résultant de la non-observation d'un retrait d'habilitation.

Article 47 : Les fonctionnaires civils, militaires et paramilitaires des services de renseignement du deuxième niveau dont l'habilitation au secret de la défense nationale a été retirée sont toujours tenus au respect de ce secret pour les informations protégées qu'ils ont eues à connaître avant le retrait de leur habilitation.

Article 48 : Les dispositions de l'article 37 alinéa 3 leur sont applicables dans l'exercice de leurs activités de renseignement.

Section 3 : De l'Académie du renseignement

Article 49 : Il est créé une Académie du renseignement placée sous l'autorité directe du Président du Conseil.

La tutelle technique est exercée par le délégué au renseignement.

Article 50 : L'Académie du renseignement assure la formation initiale des agents des services de renseignement et concourt à leur formation continue dans les conditions fixées par le décret portant leur statut particulier. Elle participe également au renforcement des liens entre les services du renseignement ainsi qu'à la promotion de la culture du renseignement au sein de la communauté nationale.

A ce titre, sans porter atteinte à la protection du secret de la défense nationale, pour défendre l'image du renseignement et promouvoir son activité au service de la protection de la sécurité nationale et des intérêts supérieurs de la Nation, elle peut prendre part à des actions de sensibilisation dans le domaine public et encourager des relations entre la communauté du renseignement et le secteur universitaire et de la recherche.

Les initiatives prises dans ce domaine font l'objet d'une autorisation préalable du délégué au renseignement.

Article 51 : Pour l'application des objectifs définis par le Président du Conseil et pour les décisions stratégiques qu'il prend, le délégué au renseignement veille en particulier à ce que la formation initiale et continue des agents des services spécialisés de renseignement soient en cohérence avec ces objectifs et décisions et permettent leur réalisation.

Article 52 : Les missions, les attributions opérationnelles, l'organisation et le fonctionnement de l'Académie du renseignement sont fixées par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

Section 1^{ère} : Du secret de la défense nationale

Sous-section 1^{ère} : Des principes et l'organisation de la protection

Article 53 : Le secret de la défense et de la sécurité nationale est dénommé « secret de la défense nationale ».

Article 54 : Le secret de la défense nationale protège tous les domaines de la défense et de la sécurité nationale et les intérêts stratégiques du Togo. Il contribue à la sauvegarde des intérêts supérieurs de la Nation, à sa sécurité et sa souveraineté.

La protection du secret de la défense nationale est assurée par une chaîne de responsabilité qui couvre tous les domaines jugés essentiels pour la sécurité des intérêts stratégiques vitaux de la Nation.

Article 55 : Les services et organismes appartenant à la communauté togolaise du renseignement au sens de l'article 7 de la présente loi bénéficient, pour leurs activités opérationnelles, du régime de protection de la sécurité nationale.

Article 56 : Les services de renseignement qui accomplissent des missions de souveraineté, qu'ils appartiennent au premier ou au deuxième niveau, bénéficient pour l'ensemble de leurs missions, de la protection du secret de la défense nationale.

Les informations résultant de leurs activités opérationnelles, leur recueil, leur exploitation et leur échange sont classifiées. Le matériel servant à l'exercice de ces activités sont également protégés au titre du secret de la défense nationale.

Cette protection s'étend aux informations échangées dans le cadre de la coopération internationale.

Les niveaux de classification et les procédures d'attribution et de contrôle sont définis par décret en conseil des ministres.

Article 57 : La politique de protection du secret vise à rendre responsable pénalement et administrativement toute personne qui compromet des informations, des documents, des supports numériques ou des activités classifiés.

Les documents et données, quel que soit leur support, sont protégés par un niveau de classification et du besoin d'en connaître. La mise en œuvre des procédures de protection de ces documents et données est effectuée par des agents du service de renseignement spécialement habilités à cette fin.

Seuls les agents des services de renseignement et les personnes expressément habilitées au secret de la défense nationale peuvent accéder aux informations, documents et données classifiés sous réserve de leur degré d'habilitation et du besoin d'en connaître.

L'inobservation par les agents des services de renseignement, de ces mesures de protection et des protocoles de traitement des documents et données classifiés, est punie par la loi pénale, sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment le décret portant statut des agents des services de renseignement.

Article 58 : Le besoin d'en connaître limite l'accès à une information, un document ou des données classifiés aux seuls agents des services de renseignement et aux seules personnes habilitées pour lesquels la consultation de ces informations, documents ou données est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Article 59 : Les ressortissants étrangers, pour des missions spécifiques, peuvent se voir accorder, par le délégué au renseignement, une habilitation pour la consultation d'informations, de documents ou de données classifiés d'un niveau déterminé sous réserve de la justification d'un besoin d'en connaître.

Article 60 : Le délégué au renseignement est chargé de la coordination de la politique de sécurité en matière de protection du secret de la défense nationale. Il veille à ce que les directives du Président du Conseil prises dans ce domaine soient appliquées par les services de renseignement de même que les procédures sur la protection du secret.

Il est seul habilité à déclassifier, sur décision expresse du Président du Conseil, un document protégé par le secret de la défense nationale à la demande du parlement, d'une autorité administrative ou judiciaire.

Sous-section 2 : De l'habilitation

Article 61 : Chaque supérieur hiérarchique veille à ce que les agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau et ceux des services de renseignement du deuxième niveau ayant des missions de renseignement disposent des habilitations requises par le catalogue des emplois. Ces habilitations sont transmises à la délégation au renseignement qui les centralise et les enregistre dans un fichier classifié.

Pour toute demande d'habilitation, une enquête préalable de sécurité est diligentée pour vérifier que le demandeur peut, sans risque pour la sécurité nationale et pour les activités du service auquel il appartient, connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations et supports protégés par le secret de la défense nationale.

Article 62 : Nul ne peut être recruté dans un service de renseignement du premier niveau s'il ne se voit conférer une habilitation spéciale au secret de la défense nationale.

Cette exigence est applicable aux agents des services de renseignement du deuxième niveau pour la consultation d'informations et de supports classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale.

La procédure préalable à la décision d'habilitation, sauf urgence et accord donné par le délégué au renseignement, n'est mise en œuvre qu'au profit des agents effectivement nommés dans l'emploi.

La décision d'habilitation confère à l'agent d'un service de renseignement du premier ou du deuxième niveau qui en est l'objet le droit, en fonction de son besoin d'en connaître, d'accéder aux informations classifiées au niveau précisé dans la décision d'habilitation ainsi qu'aux différents niveaux inférieurs.

Un décret en conseil des ministres portant sur le secret de la défense nationale détermine les procédures et les niveaux d'habilitation.

Section 3 : Des contraintes de sécurité

Article 63 : L'habilitation spéciale de sécurité permettant l'accès aux informations et supports classifiés peut être retirée à tout agent des services de renseignement du premier et du deuxième niveau pour des faits relevant de l'appréciation souveraine du service de renseignement considéré ou du délégué au renseignement.

Les décisions de retrait ne sont pas motivées. Elles sont prises au regard des vulnérabilités de l'agent, de son incapacité à l'exercice de ses missions ou de la fin de sa mission.

Article 64 : Les agents des services de renseignement du premier et du deuxième niveau sont tenus, nonobstant le respect du secret de la défense nationale pour les informations et supports classifiés, à une obligation de discrétion pour l'ensemble des activités qu'ils exercent dans le cadre de leur fonction ou à l'occasion de celles-ci. Ils ne doivent pas révéler leur appartenance à un service de renseignement ni divulguer de quelque façon que ce soit des informations permettant de découvrir cette appartenance ou celle d'un personnel de la communauté du renseignement, hormis le cas de nécessité de service.

CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DES ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

Article 65 : Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion, le financement et le fonctionnement des services de renseignement du premier niveau et des services de renseignement du deuxième niveau pour les activités de renseignement, ne sont pas publiés de même que ceux relatifs à la situation des agents de ces services. Ils sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation du secret de la défense nationale et l'anonymat des agents. Ils sont enregistrés à la délégation au renseignement dans un recueil spécial selon des modalités fixées par décret en conseil des ministres.

Les actes réglementaires et individuels non publiés entrent en vigueur à la date de leur enregistrement dans un recueil spécial à la délégation au renseignement.

Ne sont publiés au Journal officiel de la République togolaise que les seules références du texte réglementaire, sa date d'entrée en vigueur et son intitulé.

Article 66 : Lorsque dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte réglementaire non publié, la juridiction compétente demande au délégué au renseignement sa communication totale ou partielle. La décision du délégué au renseignement n'est pas motivée.

Si l'acte réglementaire est communiqué en tout ou en partie, il n'est pas versé au contradictoire.

Lorsque dans une procédure pénale, la déposition en qualité de témoin d'un agent d'un service de renseignement dont l'identité est protégée est requise sur des faits dont il aurait eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut témoigner que sur des faits non protégés par le secret de la défense nationale et son identité, son image et tout autre élément d'identification ne sont pas révélés. L'authentification du témoignage d'un agent dont l'anonymat est protégé est attestée par un supérieur hiérarchique ne bénéficiant pas d'une telle protection.

Article 67 : Si une demande d'entraide judiciaire d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire togolais qui seraient en lien avec des missions de renseignement réalisés par un service spécialisé de renseignement, le Procureur de la République territorialement compétent transmet la demande par la voie hiérarchique pour avis au délégué au renseignement.

Ce dernier émet, dans un délai d'un (1) mois, son avis. Cet avis, fondé sur les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, n'est pas motivé et fait obstacle, s'il n'est pas conforme, à l'exécution totale ou partielle de la demande d'entraide. Il est transmis au procureur de la République compétent par la voie hiérarchique.

Le procureur de la République destinataire de la demande informe l'autorité judiciaire étrangère requérante de ce qu'il ne peut être donné suite à sa demande d'entraide judiciaire.

CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS

Section 1^{ère} : De la protection juridique des agents et de leur famille contre les menaces et agressions

Article 68 : Les agents des services de renseignement du premier niveau et ceux du deuxième niveau, pour les seules missions de renseignement qui leur sont confiées, sont protégés par les lois et règlements en vigueur, notamment le code pénal et leur statut, contre les menaces, violences, voies de fait, harcèlements moral ou sexuel, injures, diffamations ou chantages dont ils peuvent être victimes dans le cadre de leur fonction ou à l'occasion de celle-ci. Cette protection s'étend aux conjoints, descendants et ascendants directs.

L'Etat est tenu de les protéger contre ces agressions et menaces commises à l'occasion de leur fonction ou en relation avec elle et de réparer le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces faits le paiement des indemnités qui leur sont dues. Il peut également exercer une action directe devant les juridictions répressives pour protéger l'anonymat de l'agent.

Cette protection est également accordée, à leur demande, au conjoint et aux descendants qui engagent une action civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie de l'agent d'un service de renseignement du fait de ses fonctions.

Article 69 : La protection de l'Etat est également accordée à ces mêmes agents lorsqu'ils font l'objet, dans les conditions mentionnées à l'article 77 de la présente loi, de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'activité du service.

Le décret portant statut des agents des services de renseignement précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat, au titre des frais exposés dans le cadre des instances administratives, civiles ou pénales par l'agent d'un service de renseignement du premier ou du deuxième niveau mentionnées à l'article 68 de la présente loi et au premier alinéa du présent article.

Section 2 : De la responsabilité des agents et des sources humaines

Sous-section 1^{ère} : De la responsabilité administrative

Article 70 : La responsabilité administrative des agents des services de renseignement du premier et du deuxième niveaux et les sanctions disciplinaires encourues sont régies par le décret portant statut de ces agents.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Sous-section 2 : De la responsabilité pénale

Article 71 : Les fonctionnaires des services de renseignement du premier et du deuxième niveaux, leurs collaborateurs occasionnels et leurs sources humaines ne sont pas pénalement responsables des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leur mission lorsque ceux-ci n'ont pas le caractère de faute détachable des missions du service.

Article 72 : Pour l'exécution d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale et dans ce seul cadre, les agents des services de renseignement de premier niveau et eux seuls, peuvent sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, recourir à une identité d'emprunt ou à une fausse qualité et utiliser un passeport ou un document d'identité établi à cette identité ou portant une fausse qualité.

Article 73 : Les sources humaines, pour les nécessités des missions qui leur sont confiées et dans ce seul cadre, sur les instructions et le contrôle de leur officier traitant et avec l'approbation expresse du supérieur hiérarchique, peuvent être autorisées à faire usage des documents d'identité et de voyage mentionnés à l'article précédent.

Article 74 : Dans les cas prévus aux articles 72 et 73 de la présente loi, ne sont pas pénalement responsables de cet usage, les agents des services spécialisés de renseignement du premier niveau et leurs sources humaines. Sont également exonérées de toute responsabilité pénale, les personnes requises pour avoir établi ces documents d'identité ou autorisé leur utilisation.

Article 75 : La révélation de toute information qui compromettrait l'anonymat d'un agent de service de renseignement ou d'une source humaine est punie dans les conditions prévues à par le code pénal et les lois en vigueur.

Article 76 : Dans l'accomplissement de leur mission, les agents des services de renseignement du premier et du deuxième niveau, pour les seules missions de renseignement dont ils sont chargés dans le cadre de la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, peuvent, sans en être pénalement responsables, établir des contacts avec des tiers par la voie électronique avec une identité d'emprunt, extraire et conserver toute donnée qui révélerait l'existence d'une menace contre la sécurité nationale et exploiter ces renseignements notamment par un partage d'information avec d'autres services de renseignement.

Ces manœuvres et stratagèmes ne peuvent toutefois avoir pour objet ou pour conséquence d'inciter à la commission d'un crime ou d'un délit contre la sécurité de l'Etat, notamment un acte de terrorisme.

Article 77 : Lorsque des faits commis sur le territoire togolais par des agents de renseignement du premier niveau ou du deuxième niveau, pour les seules missions de renseignement qu'ils réalisent, sont de nature à revêtir une qualification pénale, le procureur de la République territorialement compétent en informe le procureur général près la Cour d'appel dont il dépend, lequel saisit le délégué au renseignement aux fins d'obtenir un avis sur l'opportunité de la poursuite.

Cet avis non motivé, préalable à tout acte de poursuite, est donné dans un délai d'un (1) mois. Le silence du délégué au renseignement au-delà d'un mois vaut avis non conforme.

Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables aux collaborateurs de ces services et aux sources humaines. Pour ces dernières, toute disposition doit être prise pour préserver leur anonymat.

TITRE III : DU RECUEIL DU RENSEIGNEMENT ET SON EXPLOITATION

Article 78 : Les services spécialisés de renseignement du premier niveau et ceux du deuxième niveau, pour les seules missions de renseignement qu'ils réalisent, peuvent recourir aux techniques de renseignement mentionnées aux sections 1^{ère} et 2 du chapitre I^{er} du présent titre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et la sécurité nationale et à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation pour les finalités suivantes :

- L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
- Les intérêts majeurs de la politique étrangère et l'exécution des engagements internationaux de la République togolaise ;
- Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la République togolaise ;
- La lutte contre le terrorisme, la grande criminalité et les entreprises subversives visant à déstabiliser l'ordre constitutionnel et les institutions de la République ;
- La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix et à la sécurité publique ;
- La prévention de toute forme d'ingérence étrangère et des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
- La prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice ou administrative.

Article 79 : Le recours aux techniques de renseignement mentionnées aux sections 1^{ère} et 2 du chapitre I^{er} du présent titre ne peut intervenir qu'après avoir préalablement satisfait, en fonction de la nature de la technique et du service qui sollicite son emploi, aux exigences de déclaration ou d'autorisation prévues par la loi.

CHAPITRE I^{ER} : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DU RENSEIGNEMENT

Section 1^{ère} : Des techniques de recueil de renseignement soumises à déclaration

Sous-section 1^{ère} : De l'accès administratif aux données de connexion

Article 80 : Les services de renseignement du premier et du deuxième niveaux peuvent, pour les seules finalités mentionnées à l'article 78 de la présente loi, après déclaration à la délégation au renseignement, être autorisés à recueillir auprès des opérateurs de communication électronique et des entreprises ou des personnes dont l'activité est de fournir des services de communication en ligne, des informations ou données traitées ou conservées dans leurs réseaux permettant notamment l'accès, en vue de leur traitement, à l'identification des numéros d'abonnement et de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros

d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelants, la durée et la date des communications. Ces informations peuvent être communiquées sur papier ou sur une forme numérique.

Article 81 : Peut être également autorisé, dans les conditions mentionnées à l'article 80 de la présente loi, le recueil en temps réel des données de connexion d'une personne préalablement identifiée et des personnes de son entourage présentant une menace pour la défense nationale, la sécurité et l'ordre publics, notamment de nature terroriste attentatoire à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, ainsi que les adresses complètes de ressources sur internet utilisées par ces personnes.

Sous-section 2 : Des dispositifs de localisation

Article 82 : Les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux mentionnées à l'article 80 de la présente loi et dans les conditions prévues à cet article peuvent être recueillies sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux services de renseignement du premier et du deuxième niveaux.

Peut être également autorisée dans les mêmes conditions l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.

Section 2 : Des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation

Article 83 : Les techniques de renseignements, énumérées à l'article 82 de la présente loi, lorsque leur mise en œuvre nécessite une intrusion dans un lieu privé, sont soumises, préalablement à l'autorisation d'emploi donnée par le délégué au renseignement, à l'avis du Comité de performance des technologies de renseignement créé par la présente loi.

Pour les techniques mentionnées aux articles 83 à 88 de la présente loi, seuls les services de renseignement du premier niveau sont autorisés à y recourir dans les conditions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

Sous-section 1^{ère} : De la captation de sons et d'images et de données informatiques

Article 84 : Dans les conditions et pour les finalités prévues à l'article 78 de la présente loi, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles ou d'images dans un lieu privé.

Peut être également autorisée dans les mêmes conditions, l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'accès, y compris dans un véhicule ou dans un lieu privé, à des données informatiques dans un système informatique, leur enregistrement, conservation et transmission telles qu'elles s'affichent sur un écran ou telles qu'elles sont reçues ou émises par des périphériques en vue de leur analyse pour les finalités mentionnées à l'article 88 de la présente loi.

Ces dispositifs techniques ne peuvent être utilisés que par des agents des services de renseignement du premier niveau, dûment habilités.

Sous-section 2 : Des interceptions de sécurité

Article 85 : Pour les seules finalités énoncées à l'article 78 de la présente loi et dans les conditions fixées en son article 83, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.

L'autorisation prévue au présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents traités ou conservés par les réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés, ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, les données relatives à la méthode de paiement, l'identification du moyen de paiement et le moment du paiement de l'abonnement, la durée et la date des communications, associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.

Cette autorisation vaut aussi pour faire concourir les banques à l'identification de l'utilisateur final d'une carte prépayée sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui est liée à la carte prépayée et qui a préalablement été communiquée par un opérateur de réseaux de communications électroniques ou un fournisseur de services de communications électroniques.

Peut être également autorisée dans les mêmes conditions, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique permettant d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal ou d'intercepter à distance des communications au moyen de dispositif technique mentionné à l'article 84 de la présente loi.

En cas de recours à la technique de recueil de renseignement prévue au présent article, l'opérateur de réseaux et/ou fournisseur de services de communications électroniques requis de communiquer les données, transmet au demandeur les données dans les délais requis.

Les modalités de mise en œuvre de cette réquisition sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Article 86 : Pour les seules finalités énoncées à l'article 78 de la présente loi et dans les conditions fixées en son article 83, peuvent être autorisés, les interceptions de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant ou non la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par un groupe fermé d'utilisateurs.

Article 87 : Pour les seules finalités énoncées à l'article 78 de la présente loi et dans les conditions fixées en son article 83, peut être autorisée dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique conçu pour la détection à distance de conversation afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut pas être mise en œuvre par d'autres techniques ou pour des motifs de confidentialité interdisant le concours d'opérateurs extérieurs.

Sous-section 3 : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

Article 88 : Pour les seules finalités énoncées à l'article 78 de la présente loi et dans les conditions fixées en ses articles 83 et 101 à 107, la surveillance des communications émises ou reçues à l'étranger peut être autorisée par le délégué au renseignement.

Cette surveillance peut porter sur des correspondances ou sur des données de connexion.

L'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées peut être également autorisée dans les mêmes conditions.

CHAPITRE II : DE LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT

Section 1^{ère} : Des autorisations de mise en œuvre de ces techniques

Article 89 : La mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à la section 2 du Chapitre I^{er} du présent titre est soumise à l'autorisation préalable du délégué au renseignement après avis du Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement mentionné dans la présente loi.

Article 90 : Le délégué au renseignement, qui n'est pas lié par l'avis du Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement, peut autoriser l'utilisation de cette technique, même en cas d'avis défavorable.

Dans ce cas, sa décision, protégée par le secret de la défense nationale, est motivée. Elle est transmise au service de renseignement à l'origine de la demande et au Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement.

En cas d'urgence, le délégué au renseignement donne l'autorisation d'emploi de la mesure, sans saisine préalable du Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement. Dans tous les cas, il informe, sans délai, le Président du Conseil des motifs qui ont justifié sa décision.

Article 91 : La demande d'autorisation d'utilisation d'une des techniques de renseignement soumise à autorisation mentionnées à la section 2 du chapitre 1^{er} du présent titre est transmise à la délégation au renseignement.

La demande, qui est classifiée, est établie par le chef du service de renseignement demandeur.

La demande précise :

- la technique de renseignement à mettre en œuvre ;
- le service à l'origine de la demande ;
- la ou les finalités poursuivies au regard de celles mentionnées à l'article 78 de la présente loi et les motifs de la mesure ;
- la durée prévisionnelle de l'utilisation de la technique demandée ;
- la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés par la mesure.

Les demandes d'autorisation et les avis du Comité de légalité et de la performance des technologies de renseignement sont enregistrés à la délégation au renseignement.

Article 92 : Le délégué au renseignement, dès réception de la demande, saisit le Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement pour avis. Le comité dispose d'un délai de vingt-quatre (24) heures pour donner son avis. Si les nécessités opérationnelles l'exigent, l'avis doit être rendu dans l'heure.

En l'absence d'avis dans les délais impartis, l'avis est réputé défavorable.

Article 93 : Les autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées dans cette section sont délivrées pour les durées suivantes, reconductibles dans les mêmes conditions que pour la demande initiale :

- huit (8) mois pour les données recueillies selon les modalités et techniques prévues à l'article 82 de la présente loi ;
- six (6) mois pour les données collectées dans les conditions mentionnées à l'article 81 de la présente loi ;
- quatre (4) mois pour les données collectées dans les conditions mentionnées aux articles 84, 85, 86 et 87 de la présente loi ;
- trois (3) mois pour les mesures de surveillance internationale mentionnées à l'article 88 de la présente loi ;
- pour les documents chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement et ne peuvent être conservés plus de six (6) ans à compter de leur recueil.

Article 94 : Les magistrats, les avocats, les membres du gouvernement, les parlementaires, les membres des institutions de la République, ne peuvent faire l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire togolais, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée à la section 2 du chapitre I^{er} du présent titre, à raison de l'exercice de leur mandat ou de leur profession.

Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes, ses bureaux, ses véhicules ou ses domiciles, l'avis du Comité de légalité et de la performance des technologies de renseignement a un caractère impératif.

Seul le Président du Conseil peut, nonobstant un avis négatif du Comité, prendre une décision d'autorisation. Le délégué au renseignement est préalablement consulté.

La procédure d'urgence mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 90 de la présente loi n'est pas applicable aux demandes concernant ces personnes protégées par leur statut ou par la nature de leurs activités.

Article 95 : Les transcriptions des renseignements collectés en application de l'article précédent sont transmises au Comité de la légalité et de la performance des technologies de renseignement qui vérifie le caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à l'exercice de ces mandats et activités professionnelles.

L'avis du Comité et ses éventuelles recommandations ont un caractère facultatif. Ils sont classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale et transférés à la Délégation au renseignement.

Dans le cas où les retranscriptions des renseignements collectés sur des personnes protégées mentionnées à l'article précédent révéleraient des faits de nature à porter une atteinte immédiate et d'une extrême gravité à l'ordre et à la sécurité publics et que leur divulgation à des tiers même habilités au secret de la défense nationale mais qui ne justifient pas en la circonstance, sur un plan

opérationnel, d'un besoin d'en connaître, le délégué au renseignement ne les communique pas pour avis au Comité de la légalité et de la performance des technologies de renseignement. Il informe sans délai le Président du Conseil des raisons pour lesquelles il n'a pas saisi le Comité.

Les transcriptions des renseignements collectés en application de l'article précédent sont détruites dès que leur conservation n'est plus nécessaire pour leur exploitation et dans tous les cas dans un délai n'excédant pas un an.

Section 2 : Des conditions de mise en œuvre de ces techniques

Article 96 : Les renseignements ne peuvent être collectés, extraits ou transmis pour d'autres finalités que celles mentionnées aux articles 6 et 78 de la présente loi.

Lorsqu'un service spécialisé de renseignement, à la suite de la mise en œuvre des techniques de renseignement énumérées à la section 2 du chapitre I^{er} du présent titre, obtient des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui a justifié le recueil, dès lors qu'ils entrent dans les prévisions des menaces à l'ordre et à la sécurité publiques mentionnées aux articles 6 et 78 de la présente loi, il peut, sur autorisation du délégué au renseignement, les transcrire, les extraire, les exploiter, et les transmettre à un autre service de renseignement, pour le seul exercice de ses missions.

Article 97 : Les services spécialisés de renseignement du premier niveau peuvent transmettre tous renseignements obtenus par l'une des techniques mentionnées à la section 2 du chapitre I^{er} du présent titre, sous réserve du respect de la règle du pays tiers, à un autre service togolais ou étranger, si ce partage est de nature à renforcer l'efficacité de leur mission.

Article 98 : Le délégué au renseignement centralise les demandes d'autorisation des techniques de renseignement soumises à autorisation et organise la traçabilité de l'exécution de ces techniques en lien avec le Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement mentionné au chapitre III du présent titre.

Article 99 : Les renseignements collectés, les transcriptions et extractions de conversation ou de données sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 78 de la présente loi et au plus tard à l'issue d'une durée de :

- cinq (5) ans pour les données de connexion soumises à déclaration recueillies par les techniques énoncées à la sous-section 1^{ère} de la section 1^{ère} du chapitre I^{er} du présent titre ;
- cinq (5) ans pour les correspondances collectées en application de l'article 84 de la présente loi ;

- deux (2) ans à compter de leur recueil pour les conversations et images interceptées par une des techniques de renseignement mentionnées aux articles 81 et 82 de la présente loi ;
- deux (2) ans pour les données recueillies en application de l'article 88 de la présente loi sur les communications internationales.

Ces délais peuvent être exceptionnellement prolongés pour une durée maximale égale, à la demande motivée du service de renseignement concerné sur autorisation expresse du délégué au renseignement délivrée après avis du Comité de la légalité et de la performance des technologies de renseignement.

Article 100 : Les renseignements et données mentionnées à l'article 99 de la présente loi sont détruits par des agents des services de renseignement dûment habilités à cette fin.

La destruction des enregistrements et données est enregistrée manuellement ou électroniquement dans un registre prévu à cet effet mentionnant :

- la nature du renseignement ;
- la technique ayant permis de recueillir le renseignement ;
- la date de la décision d'autorisation ou de notification à la délégation au renseignement ;
- la date de la destruction du renseignement ;
- l'identité de l'agent ayant procédé à la destruction.

Le registre ou le fichier électronique est classifié au titre de la protection du secret de la défense nationale.

Chaque destruction de renseignement est préalablement notifiée au délégué au renseignement qui veille à ce que ces destructions soient bien intervenues dans les délais prévus à l'article 93 de la présente loi.

CHAPITRE III : DE LA MUTUALISATION DES TECHNOLOGIES DE RENSEIGNEMENT

Article 101 : Pour renforcer l'efficacité opérationnelle des technologies de renseignement et rationaliser leur emploi, il est créé un Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement qui regroupe tous les outils technologiques mentionnés à la section 2 du chapitre 1^{er} du présent titre.

Article 102 : Le Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement est une unité administrative technique autonome qui appartient à la communauté togolaise du renseignement.

Il est placé sous l'autorité du Président du Conseil qui peut la déléguer au délégué au renseignement.

Article 103 : Le Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement assure la maintenance des outils technologiques de renseignement. Elle est la garante de leur disponibilité opérationnelle.

Article 104 : Le Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement met à la disposition des services spécialisés de renseignement du premier niveau et à ceux du deuxième niveau, dans les conditions et réserves mentionnées aux articles 6, 23, 78, 80, 81 et 82 de la présente loi, les ressources technologiques dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leur mission, dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du présent titre.

Article 105 : Le Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement donne un accès égal aux services spécialisés de renseignement du premier niveau aux technologies de recueil de renseignements qu'elle gère, sous réserve de l'obtention d'une décision d'utilisation délivrée par le délégué au renseignement, après avis du Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement dans les conditions mentionnées aux articles 89 à 94 de la présente loi.

Article 106 : Les services de renseignement du premier niveau peuvent exprimer leurs besoins en termes de nouvelles ressources de technologies de renseignement auprès du Centre qui les transmet au délégué au renseignement. Ces demandes sont évaluées par le Président du Conseil au regard de ses prérogatives mentionnées à l'article 2 de la présente loi.

Article 107 : Le Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement établit un rapport annuel sur l'utilisation, par les services de renseignement de premier niveau, des ressources technologiques qu'il gère pour le compte de ces services. Ce rapport classifié au titre de la protection du secret de la défense nationale est transmis au Président du Conseil et communiqué au délégué au renseignement.

Article 108 : La composition, l'organisation et le fonctionnement du Centre sont fixés par décret en Conseil des ministres.

TITRE IV : DE LA LUTTE CONTRE LES MENACES TRANSVERSALES
CHAPITRE I^{ER} : DE LA LUTTE CONTRE LA RADICALISATION ET LES ACTIONS
SUBVERSIVES

Section 1^{ère} : Des secteurs d'activités d'importance vitale (SAIV)

Article 109 : Les secteurs d'activités d'importance vitale représentent l'ensemble des activités des opérateurs du secteur public et privé qui, par leur nature et leur rôle dans le domaine sécuritaire et économique, sont indispensables à la survie de la Nation ou à la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux ou qui sont de nature par leurs activités à présenter un danger pour la population.

Article 110 : Le dispositif de sécurité des activités d'importance vitale est élaboré par le délégué au renseignement qui en assure la direction. Il a pour objet d'amener les opérateurs d'importance vitale, par un partenariat avec l'Etat, à coopérer pour l'analyse des risques, la définition des mesures de préventions et des procédures à mettre en œuvre pour lutter contre les risques majeurs et renforcer la stratégie de défense et de sécurité définie par le Président du Conseil.

L'organisation et le fonctionnement de ce dispositif sont fixés par un décret en Conseil des ministres qui détermine notamment les critères de définition des organisations d'importance vitale et établit une liste de ces organisations qui n'est pas publiée.

Article 111 : Les opérateurs d'importance vitale sont tenus de coopérer, dans les conditions prévues par le décret sur le dispositif de sécurité des activités d'importance vitale, à la protection de leurs établissements, installations et ouvrages dont la liste est établie par le délégué au renseignement au titre du dispositif de sécurité des activités d'importance vitale.

Le délégué au renseignement peut, si nécessaire, faire injonction à un opérateur, de prendre les mesures qu'il définit pour la protection ou la résilience de ses installations. En cas de refus des opérateurs, les opérations de sécurisation prescrites sont effectuées à ses frais par une entreprise tierce désignée par le délégué au renseignement.

Le délégué au renseignement peut, si nécessaire, subdéléguer ses pouvoirs d'injonction aux ministres de tutelle des opérateurs considérés.

Article 112 : L'opérateur d'importance vitale met en place un plan particulier de protection qui répond aux objectifs définis par le dispositif de sécurité des activités d'importance vitale mentionné à l'article 110 de la présente loi. Ces plans sont classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale.

Ces plans comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de détection et de lutte contre les menaces susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes

d'information. Les prestataires de service chargés de la protection de ces systèmes sont agréés par l'Autorité de régulation des communications.

Article 113 : Les opérateurs d'importance vitale, dans le cadre des menaces numériques contre la souveraineté nationale, doivent fournir à l'Unité de vigilance et d'action contre les ingérences étrangères en ligne et les Opérations de désinformation, toute information en leur possession, éléments d'analyse sur la nature et l'origine des menaces et données numériques se rapportant à ces menaces. Ils participent également, à la demande de l'Unité de vigilance et d'action, à toutes opérations électroniques pour faire cesser ces menaces.

Article 114 : Les opérateurs d'importance vitale peuvent bénéficier, selon la procédure mentionnée à la section 2 du présent chapitre, des analyses du Service de recueil, d'analyse et d'enquête des requêtes de sécurité.

Section 2 : Du Service de recueil, d'analyse et d'enquête des requêtes de sécurité

Article 115 : Il est créé un Service de recueil, d'analyse et d'enquête des requêtes de sécurité placé sous l'autorité du Président du Conseil qui peut la déléguer au délégué au renseignement.

Article 116 : Le Service de recueil, d'analyse et d'enquêtes des requêtes de sécurité est chargé de déceler à un stade précoce les signaux précurseurs de menaces potentielles pour la sécurité nationale, notamment terroriste et d'identifier des profils à risque lors du recrutement d'agents publics ou privés dans des secteurs d'importance vitale pour la vie et la sécurité de la Nation.

Le Service réalise, à cette fin, à la requête du délégué au renseignement, dans le cadre des directives du Président du Conseil, ou à la demande des services publics ou des organismes publics ou privés d'importance vitale, des enquêtes administratives de sécurité destinées, au regard de la prévention du terrorisme et des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics et des entreprises criminelles ou subversives pouvant porter atteinte à la stabilité des institutions, à vérifier que le comportement des personnes physiques ou des représentants de personnes morales n'est pas incompatible avec l'autorisation d'accès à des sites sensibles ou avec la gestion d'activités publiques ou privées d'importance vitale pour l'ordre public et la sécurité nationale et pour la sauvegarde de la souveraineté de la Nation et de ses intérêts économiques.

Le Service réalise également des évaluations de candidatures de militaires, fonctionnaires ou autres agents de la fonction publique ou d'agents d'opérateurs publics ou privés d'importance vitale préalablement à leur nomination à des emplois pour des missions régaliennes ou de souveraineté ou à leur embauche dans des secteurs sensibles au regard de la sécurité nationale.

Article 117 : Les enquêtes réalisées par le Service de recueil, d'analyse, et d'enquêtes des requêtes de sécurité relèvent de six (6) grandes catégories :

- les emplois participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité de la défense ou de celui de la protection des intérêts vitaux de la Nation ;
- la lutte contre les activités terroristes ou relevant de la grande criminalité ou des entreprises de subversion ayant pour but ou pour conséquence de déstabiliser les institutions de l'Etat ou de porter atteintes à ses intérêts fondamentaux ;
- les autorisations d'achat d'armes et de munitions à quelque titre que ce soit ;
- le transport public de personnes ou de marchandises dangereuses ;
- les grandes manifestations sportives, économiques ou culturelles et les conférences internationales ;
- les procédures de naturalisation ou d'attribution de titres de séjour de longue durée.

Article 118 : Le Service, soit sur sa propre initiative, soit à la demande d'un service de l'Etat ou d'un opérateur d'importance vitale, requiert les services de renseignement du premier et du deuxième niveaux et toutes administrations civiles, militaires ou paramilitaires utiles, de rechercher dans leurs fichiers respectifs toutes les données à caractère personnelle relatives au terrorisme, à la grande criminalité et aux atteintes à la sécurité et à l'ordre publics se rapportant à l'objet de la requête.

Ces données sont transmises directement au Service de recueil, d'analyse et d'enquêtes des requêtes de sécurité qui les analyse, procèdent aux évaluations nécessaires en vue de la formulation d'un avis. Ces données sont classifiées au titre du secret de la défense nationale. A l'issue de leur exploitation, le service procède à leur destruction dans les délais prévus par la présente loi.

Ces données ne peuvent être utilisées directement ou indirectement à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées.

Article 119 : Le Service de recueil, d'analyse et d'enquêtes des requêtes de sécurité ne peut collecter ou traiter des données à caractère personnel qui relèvent la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques et la vie sexuelle d'une personne physique.

Article 120 : Le Service de recueil, d'analyse et d'enquête des requêtes de sécurité formule à l'issue de ses recherches un avis qui est transmis directement au délégué au renseignement et au requérant sous la forme d'un simple avis de conformité ou de non-conformité.

Cet avis peut être consultatif ou impératif. Lorsque le délégué au renseignement est à l'origine de la requête, l'avis est impératif et l'autorité publique ou l'opérateur public ou privé concerné doit se conformer à l'avis du Service.

Article 121 : Lorsque les requêtes émanent du ministère des armées ou d'un service de l'Etat ayant des attributions ou des missions portant sur la sécurité nationale, le Service de recueil, d'analyse et d'enquêtes des requêtes de sécurité, pour les réponses de non-conformité, peut, à la demande de l'autorité requérante et avec l'autorisation du délégué au renseignement, autoriser la divulgation totale ou partielle des seules informations non classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale qui ont justifié la réponse à la requête. Il peut faire procéder à des recherches ou à des investigations complémentaires. Ces informations sont transmises à un agent du service requérant habilité au secret de la défense nationale.

Article 122 : La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modes de saisine de ce service sont fixés par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE II : DES MENACES CONTRE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

Article 123 : La protection des intérêts économiques, politiques, diplomatiques et des décisions et des actions régaliennes de souveraineté susceptibles d'être altérées par des ingérences numériques étrangères ou des opérations de désinformation en ligne sont, pour l'Etat, une priorité au même titre que la lutte contre le terrorisme, la grande criminalité et les entreprises subversives portant atteinte à la stabilité des institutions.

Article 124 : A cette fin, il est créé, au sein de la délégation au renseignement, une Unité de vigilance et d'action contre les ingérences étrangères numériques en ligne placée sous l'autorité du Président du Conseil et dirigée par le délégué au renseignement.

Article 125 : L'Unité de vigilance et d'action contre les ingérences étrangères numériques en ligne est chargée de :

- détecter et caractériser, en analysant les contenus accessibles publiquement sur les plateformes en ligne offrant un service de communication numérique ou proposant le classement ou le référencement de contenus, de sites d'information, de services de partage ou d'échanges de contenus mis en ligne par des tiers, les informations de nature à affecter, à porter atteinte aux intérêts du Togo en matière de défense ou de sécurité nationale ou d'altérer son indépendance de décision dans des domaines de souveraineté ou qui sont de nature à altérer l'information des citoyens pendant les périodes électorales ;
- fournir toutes informations utiles au Président du Conseil sur des actions numériques étrangères contre les intérêts supérieurs du Togo ou ses prérogatives de souveraineté ;

- exercer une mission générale de veille pendant les trois (3) mois précédant le premier tour d'une élection à caractère national, et jusqu'à la proclamation définitive des résultats ou lors des événements intérieurs ou internationaux pouvant par leur intensité ou par leur incidence sur l'opinion publique préjudicier gravement aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à sa souveraineté ;
- ordonner, sans préjudice de poursuites pénales, la suspension de diffusion d'un service de communication en ligne ou d'un fournisseur d'accès à internet, lorsqu'elle a constaté par ses investigations ou si elle est informée par un autre service de l'Etat, qu'ils utilisent leur capacité de contrôle ou d'influence pour manipuler l'opinion publique, fausser la sincérité d'un scrutin, peser sur les décisions de l'Etat dans les domaines relevant de sa souveraineté ou troubler de quelque manière que ce soit l'ordre public.

Cette suspension de diffusion est ordonnée jusqu'à la fin des opérations de vote ou la cessation des événements intérieurs ou internationaux de nature à porter atteinte aux enjeux de souveraineté de la Nation ou à ses intérêts fondamentaux.

Article 126 : L'Unité de vigilance et d'action contre les ingérences étrangères numériques et les opérations de désinformation en ligne peut demander aux services spécialisés de renseignement du premier niveau ainsi qu'au Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement de mettre à sa disposition les moyens techniques dont ils disposent et de procéder, à sa demande, à toutes analyses, pour l'accomplissement de sa mission.

Elle peut également requérir, aux mêmes fins, des autorités compétentes en matière de régulation des communications électroniques, en matière de régulation des contenus et en matière de cybersécurité, qu'elles prennent dans leur champ de compétence respectif, les décisions et les mesures nécessaires pour suspendre la fourniture d'accès à internet soit générale soit limitée à certains sites ou contenus et/ou la diffusion de certains contenus comme de certains services de communication par voie hertzienne, satellitaire ou en ligne.

L'Autorité de régulation compétente défère sans délai à cette réquisition sous peine de sanction, à l'exception de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique.

Article 127 : L'Unité de vigilance et d'action contre les ingérences étrangères numériques et la désinformation en ligne peut en outre, requérir de l'Autorité de régulation des communications électroniques qu'elle procède pendant les périodes électorales ou lorsque apparaissent des risques d'atteinte à la souveraineté nationale, à l'ordre public et à la sécurité nationale, à une surveillance renforcée des fournisseurs d'accès à internet et des opérateurs offrant au Togo un service de communication en ligne contrôlé par un État étranger.

En toute circonstance, l'Autorité de régulation des communications électroniques, informe, dans les périodes mentionnées à l'article 126 de la présente loi, l'Unité de vigilance et d'action de toute diffusion de toute information remontée par le service de veille de l'opérateur laissant présumer une opération d'ingérence numérique et de désinformation en ligne.

Article 128 : L'organisation et le fonctionnement de l'Unité de vigilance et d'action contre les ingérences étrangères et de désinformation en ligne sont fixés par décret en Conseil des ministres.

TITRE V : DU RENSEIGNEMENT PENITENTIAIRE

Article 129 : Il est créé, au sein du ministère chargé de la justice, un service dédié au renseignement pénitentiaire.

Le service de renseignement pénitentiaire est chargé de renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et, dans le cadre de la prévention des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, d'identifier des comportements, des situations ou des événements de nature à faire peser sur la sécurité nationale, un des risques énumérés à l'article 78 de la présente loi.

Article 130 : Le service de renseignement pénitentiaire dont la gestion administrative est confiée au ministre chargé de la justice est, pour les activités de renseignement, placé sous l'autorité du délégué au renseignement.

Le ministre chargé de la justice et le personnel du service de renseignement pénitentiaire sont habilités au secret de la défense nationale et soumis à la réglementation le régissant, en application de la présente loi.

Ils sont également astreints à un devoir de discrétion dans l'espace public.

Article 131 : Le Service de renseignement pénitentiaire est dirigé par un officier supérieur, un administrateur civil de catégorie A ou par un magistrat du premier grade, nommé par décret du Président du Conseil, sur proposition conjointe du ministre chargé de la justice et du délégué au renseignement.

Article 132 : Le Service de renseignement pénitentiaire comporte des unités régionales.

Chaque unité régionale est chargée, sous le contrôle du ministre chargé de la justice, de la mise en place d'une cellule de renseignement dans chaque établissement pénitentiaire de son ressort. Les responsables de ces cellules doivent être des fonctionnaires du cadre A ou des magistrats du premier grade, deuxième groupe. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la justice.

L'organisation interne de la cellule et son articulation fonctionnelle avec les unités régionales et du service central sont fixées par arrêté du ministre chargé de la justice après avis du délégué au renseignement.

Article 133 : Le service de renseignement pénitentiaire peut recourir aux techniques de renseignement mentionnées aux articles 80 et 81 de la présente loi et, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 83 de la présente loi, à celles mentionnées aux articles 84, 86 et 87 de la présente loi dans les conditions prévues à la section 1^{ère} du chapitre II du titre III de la présente loi, pour les finalités précisées à l'article 78 de la présente loi.

Le recours à ces techniques peut être également autorisé aux fins de prévenir des évasions et d'assurer la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou lorsqu'une personne détenue se livre depuis son lieu de détention à des activités subversives en lien ou non avec l'extérieur ou d'incitation à la violence ou à des entreprises de radicalisation.

Article 134 : Les agents désignés pour exercer des activités de renseignement au sein des cellules de renseignement doivent être habilités au secret de la défense nationale. Pour les seules activités de renseignement, ils bénéficient des mesures de protection et sont soumis aux règles particulières sur leur responsabilité pénale mentionnée au chapitre IV du titre II de la présente loi.

Article 135 : L'autorisation de recourir à ces mesures est donnée par le délégué au renseignement saisi par le ministre chargé de la justice en application des articles 89 à 95 de la présente loi.

Article 136 : Les cellules de renseignement pénitentiaire sont chargées de collecter et d'analyser les renseignements recueillis par les agents mandatés et habilités à cette fin en application du 2^{ème} alinéa de l'article 132 et de l'article 134 de la présente loi.

Article 137 : Ces renseignements, s'ils révèlent des risques pour l'ordre et la sécurité publics, doivent être immédiatement communiqués au délégué au renseignement chargé de la coordination du renseignement.

Si ces mêmes renseignements font apparaître l'existence de faits susceptibles de constituer une infraction, le ministre chargé de la justice, informé de ces faits, les transmet pour l'exercice de l'action publique au procureur de la République territorialement compétent et au délégué au renseignement pour leur exploitation par les services de renseignement dans le cadre de leur mission de prévention des atteintes à l'ordre public et à la sécurité nationale et du terrorisme.

Article 138 : Les modalités relatives à la durée des autorisations et au régime de leur destruction sont régies par les articles 93, 95 et 99 de la présente loi.

Article 139 : Les attributions, l'organisation, le fonctionnement, les autres sujétions, les moyens humains, financiers, matériels et technologiques ainsi que les modalités de la collaboration du service de renseignement pénitentiaires avec les autres services de renseignement du premier et du deuxième niveaux sont fixés par décret en Conseil des ministres.

TITRE VI : DU CONTROLE DE L'ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

CHAPITRE I^{ER} : DU CONTROLE ADMINISTRATIF INTERNE PAR LE COMITÉ DE LÉGALITÉ ET DE PERFORMANCE DES TECHNOLOGIES DE RENSEIGNEMENT

Article 140 : Il est créé un Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement.

Le Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement a pour missions :

- d'assurer un contrôle de légalité de l'usage mutualisé des techniques de renseignement mentionnées aux articles 83 à 88 de la présente loi ;
- de veiller, en lien avec le Centre opérationnel mutualisée des technologies de renseignement, à ce que leur utilisation, s'opère, selon les meilleures conditions de rentabilité et d'efficacité, au bénéfice de la communauté togolaise du renseignement.

Les travaux du Comité sont protégés par le secret de la défense nationale.

Article 141 : Le Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement est une autorité administrative. Il est composé des sept (7) membres ci-après, nommés par le Président du Conseil :

- un (1) officier supérieur n'appartenant pas à la communauté du renseignement ;
- un (1) fonctionnaire de catégorie A ;
- un (1) magistrat du conseil d'état ;
- un (1) enseignant des facultés de droit des universités publiques du Togo ;
- une (1) personnalité qualifiée dans le domaine des télécommunications ;
- deux (2) personnalités ayant une expérience reconnue dans le domaine de la sécurité.

Article 142 : Les membres du Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement sont habilités au secret de la défense nationale et soumis à la réglementation le régissant, en application du chapitre II du titre II de la présente loi. Ils sont également astreints à un devoir de discrétion dans l'espace public.

Article 143 : Le mandat des membres du Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement est de quatre (4) ans renouvelable.

Le président du Comité ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et exerce ses fonctions à plein temps.

La fonction de membre du Comité est incompatible avec tout intérêt, direct et indirect, dans un des services de renseignement ou dans les activités d'un opérateur de communication au public en ligne. La fonction de membre du Comité est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercé à plein temps, à l'exception du magistrat du conseil d'état, et tout mandat électif.

Article 144 : Préalablement à l'utilisation des techniques de renseignement visées aux articles 83 à 88 de la présente loi, par les services de renseignement du premier et du deuxième niveaux, le Comité est saisi, pour avis, par le délégué au renseignement ou par un membre de la délégation parlementaire.

Pour l'accomplissement de sa mission, selon des modalités déterminées par le décret fixant son organisation et son fonctionnement, le Comité reçoit la communication de toutes les demandes d'autorisation mentionnées au chapitre II du titre III et au titre V de la présente loi. Il a également, aux mêmes fins, un libre accès aux informations dont il a besoin et qui sont détenues par les services de renseignement et le Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement.

Il vérifie que les demandes exprimées satisfassent aux finalités énumérées à l'article 78 de la présente loi et que l'utilisation de ces techniques soit strictement nécessaire et proportionnée à la réalisation des missions pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 145 : Le Comité peut vérifier à tout moment que les techniques qu'il a autorisées sont mises en œuvre pour les seules finalités qui ont fondé l'avis d'autorisation.

En cas d'utilisation de la technique à des fins manifestement étrangères aux finalités ayant justifié l'autorisation de mise en œuvre ou qui seraient contraires à la présente loi, le Comité saisit sans délai le délégué au renseignement qui ordonne la cessation de l'utilisation de la technique incriminée, sans préjudice de poursuites pénales.

Le Comité peut également demander au délégué au renseignement que soient détruits les renseignements collectés irrégulièrement.

Article 146 : L'avis du Comité est facultatif. La décision d'autorisation est donnée par le délégué au renseignement qui peut passer outre un avis négatif. Dans ce cas, il en rend compte au Président du Conseil, puis notifie la décision d'autorisation au Comité.

Article 147 : L'organisation, la composition, le fonctionnement, les autres attributions et prérogatives et les modalités de désignation du président du Comité de légalité et de performance des technologies de renseignement sont fixées par décret en Conseil des ministres.

CHAPITRE II : DU CONTROLE EXTERNE PAR LA DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT

Article 148 : Il est constitué, au sein du parlement, une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 149 : La délégation parlementaire au renseignement a pour mission de :

- suivre l'activité générale et les moyens des services de renseignement, des structures mises en place ;
- renforcer l'efficacité de ces services ;
- améliorer leur gouvernance et celles des services de l'Etat ayant des missions de renseignement.

Elle ne peut connaître des aspects opérationnels des activités des services de renseignement qui sont protégés par le secret de la défense nationale.

Pour l'exercice de ses missions, la délégation parlementaire au renseignement est destinataire des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En particulier, le Président du Conseil lui adresse les informations et les éléments d'appréciation n'ayant pas un caractère opérationnel relatifs au budget et à l'activité générale des services de renseignement. Elle peut entendre, à son initiative ou à la demande du gouvernement, le ministre chargé de la sécurité et de la protection civile, le ministre chargé des armées, le ministre chargé de la justice et le ministre chargé des finances. Ces échanges ne sont pas suivis de vote.

Article 150 : La délégation parlementaire au renseignement est composée des quatorze (14) membres suivants :

- les présidents des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- les présidents des commissions des droits de l'homme de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- les présidents des commissions des finances et du développement économique de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- les présidents des commissions des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- un (1) membre du bureau de l'Assemblée nationale désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un (1) membre du bureau du Sénat désigné par le président du Sénat ;
- deux (2) députés désignés par le président de l'Assemblée nationale, de manière à assurer une représentation pluraliste majorité et opposition;
- deux (2) sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste majorité et opposition.

La fonction de président de la délégation parlementaire au renseignement est assurée par le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et celle de vice-président, par le président de la commission défense et sécurité du Sénat.

Les fonctions de premier rapporteur de la délégation parlementaire sont exercées par le président de la commission des droits de l'homme du Sénat et celle de second rapporteur, par celui de l'Assemblée nationale.

Article 151 : La délégation au renseignement n'est pas une commission permanente de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ses règles de fonctionnement sont régies par des dispositions particulières en raison des spécificités de sa mission.

Les séances de la délégation parlementaire au renseignement ne sont pas publiques. Elles sont protégées par le secret de la défense nationale comme l'ensemble de ses travaux et ne sont exclusivement accessibles qu'aux présidents et aux vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux seuls membres de la délégation parlementaire.

Les présidents et les vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, lorsqu'ils assistent aux travaux de la délégation parlementaire au renseignement, n'ont pas voix délibérative.

Les auditions des personnes citées à comparaître devant la délégation parlementaire au renseignement ne sont pas enregistrées et ne donnent lieu à aucun compte rendu de séance.

Article 152 : Les présidents et les vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres de la délégation parlementaire au renseignement et les fonctionnaires et agents de l'Assemblée nationale qui les assistent sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en cette qualité. Ils ne sont pas déliés des obligations au secret de la défense nationale à l'issue de leur mandat ou de leurs fonctions.

Article 153 : La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur.

Avant son entrée en vigueur, il est soumis à l'approbation du bureau de l'Assemblée nationale.

Article 154 : Les documents, informations et éléments d'appréciation communiqués, à sa demande, à la délégation ou les auditions ne peuvent porter ni sur les opérations en cours des services de renseignement du premier et du deuxième niveaux, ni sur les instructions données par l'autorité publique à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur l'identité des agents et de leurs sources humaines, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes étrangers ayant des compétence dans le domaine du renseignement.

Article 155 : La délégation parlementaire au renseignement peut entendre le délégué au renseignement, les chefs des services de renseignement du premier et du deuxième niveaux, le président du Centre d'utilisation opérationnelle mutualisée des technologies de renseignement, les chefs du Service de recueil, d'analyse et d'enquête des requêtes de sécurité, de l'Unité de vigilance et d'action contre les ingérences étrangères et des opérations de désinformation en ligne, du Comité de performance des technologies de renseignement, du service de renseignement pénitentiaire et les membres du gouvernement.

Article 156 : La délégation parlementaire au renseignement peut, à titre exceptionnel, si leur audition est strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que leur identité est protégée et qu'ils sont sous anonymat et sous les réserves mentionnées par la présente loi, entendre des agents des services de renseignement du premier et du deuxième niveaux. Le délégué au renseignement peut s'y opposer, lorsque l'audition sollicitée est de nature à nuire à l'activité opérationnelle du service ou de la coopération internationale. Dans ce cas, le délégué au renseignement est entendu par la délégation parlementaire en lieu et place de l'agent.

Article 157 : Lorsque l'autorité hiérarchique ou le délégué au renseignement considère que l'audition requise, même effectuée dans les conditions d'anonymat mentionnées dans la présente loi, comporte des risques pour l'agent, nonobstant l'importance de son témoignage pour les travaux de la délégation, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat de l'agent et la confidentialité nécessaire. Ce lieu est choisi par le chef du service d'affectation de l'agent.

Article 158 : Chaque année, avant la fin de la première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale et du Sénat, la délégation établit un rapport public dressant le bilan des activités des services de renseignement du premier et du deuxième niveaux. Ce rapport ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégé par le secret de la défense nationale, ni divulguer les nom, prénom, qualité ou l'appartenance à un service de renseignement des agents qu'elle a entendus ou qui sont cités dans des documents classifiés qui lui ont été communiqués, à l'exclusion toutefois des noms et qualités des chefs de ces services et du délégué au renseignement qui ne sont pas protégées.

Avant toute publication, le rapport est soumis à la délégation au renseignement qui vérifie uniquement qu'il ne contient aucune information classifiée au titre de la protection du secret de la défense nationale.

TITRE VII : DES ACTIVITÉS DE POLICE JUDICIAIRE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET LEURS RELATIONS FONCTIONNELLES AVEC LES AUTORITÉS JUDICIAIRES DE POURSUITE ET D'ENQUÊTE

Article 159 : Les services de renseignement du premier niveau, à l'exception de ceux ayant des missions de renseignement en dehors du territoire national, peuvent avoir des attributions de police judiciaire.

L'habilitation est délivrée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les conditions dans lesquelles sont exercées ces attributions sont déterminées par le chef de chaque service de renseignement, conformément au statut régissant ces services, et au regard de l'organisation interne du service considéré.

Article 160 : Les agents des services de renseignement du premier niveau participant à des enquêtes judiciaires doivent avoir la qualité d'officier de police judiciaire.

Article 161 : Lorsqu'ils exercent des activités de police judiciaire, les agents des services de renseignement du premier niveau, habilités à cette fin, sont placés sous l'autorité du procureur de la République territorialement compétent ou du procureur militaire et sous celle du juge d'instruction dont ils exécutent les délégations, conformément aux règles du code de procédure pénale et/ou du code de justice militaire.

En cette qualité, leur activité est en outre soumise au contrôle juridictionnel de la chambre d'instruction de la cour d'appel territorialement compétente.

Article 162 : Les agents des services de renseignement du premier niveau peuvent, en dehors des enquêtes judiciaires auxquelles ils participent, exercer, concurremment sous l'autorité de leur hiérarchie, des missions de renseignement.

Article 163 : Pour les nécessités des enquêtes relatives à la lutte contre le terrorisme, la grande criminalité et les atteintes à la sûreté de l'Etat réprimées par le code pénal, lorsque les infractions sont commises par un moyen de communication électronique, les agents des services de renseignement participant à ces enquêtes en qualité d'officier de police judiciaire, avec la seule finalité d'en recueillir les preuves, peuvent, sur réquisition du procureur compétent ou en exécution d'une délégation d'un juge d'instruction, recourir aux procédés d'enquêtes mentionnés à l'article 76 de la présente loi.

Les éléments de preuve recueillis par ces procédés peuvent être légalement produites devant une juridiction d'instruction ou de jugement. Nul ne saurait invoquer leur nullité en raison des méthodes par lesquelles ils ont été obtenus.

Article 164 : Les relations fonctionnelles entre les services de renseignement et les autorités judiciaires de poursuite et d'enquête sont régies par le code de procédure pénale et le code pénal.

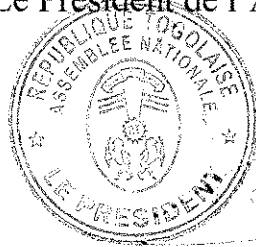
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 165 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.

Article 166 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Délibéré et adopté, le 28 mars 2025

Le Président de l'Assemblée nationale



Kodjo Sevon-Tépé ADEDZE